

LEVERINGSOVEREENKOMST

Pharos Logistiek BV en Delta Packaging NV

Referentie: VA/2024/LEV/0028 | Datum: 1 april 2024

DEZE LEVERINGSOVEREENKOMST (de “Overeenkomst”) wordt aangegaan op 1 april 2024 (de “Ingangsdatum”) door en tussen:

Pharos Logistiek BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68441293, gevestigd aan de Nieuwe Havenweg 88, 3088 AC Rotterdam (“Afnemer”);

en

Delta Packaging NV, een naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0471.882.399, gevestigd aan het Industriepark 14, 2100 Antwerpen, België (“Leverancier”).

Partijen worden hierna afzonderlijk aangeduid als een “Partij” en gezamenlijk als de “Partijen”.

1. DEFINITIES

1.1 In deze Overeenkomst hebben de volgende begrippen de hieraan toegekende betekenis:

- 1.1.1 “Goederen”: de verpakkingsmaterialen en aanverwante producten zoals omschreven in Bijlage A bij deze Overeenkomst.
- 1.1.2 “Inkoopprijs”: de overeengekomen prijs per eenheid zoals vermeld in de toepasselijke Inkooporder.
- 1.1.3 “Inkooporder” of “IO”: een schriftelijke bestelling door de Afnemer met verwijzing naar deze Overeenkomst.
- 1.1.4 “Werkdag”: iedere dag behalve een zaterdag, zondag of officiële feestdag in Nederland.

2. LEVERING VAN GOEDEREN

- 2.1 De Leverancier verbindt zich ertoe de Goederen te leveren overeenkomstig de specificaties in Bijlage A en de toepasselijke Inkooporders, op de overeengekomen leveringsdatums.
- 2.2 Levering geschiedt DDP (Delivered Duty Paid - Incoterms 2020) op het door de Afnemer aangegeven leveringsadres in Nederland.
- 2.3 De Leverancier zal de Afnemer onverwijld schriftelijk informeren indien levering op de overeengekomen datum niet haalbaar is, doch uiterlijk vijf (5) Werkdagen voor de geplande leveringsdatum.

3. BETALING

- 3.1 **Betalingstermijn.** De Afnemer zal de Inkoopprijs betalen binnen **zestig (60) Werkdagen** na ontvangst van een correcte factuur, mits de geleverde Goederen voldoen aan de overeengekomen specificaties.
- 3.2 **Factureringswijze.** Facturen dienen te worden ingediend via het elektronische inkoopplatform van de Afnemer (Coupa) en dienen in ieder geval te vermelden: het IO-nummer, het artikelnummer, de geleverde hoeveelheid, de eenheidsprijs en het toepasselijke BTW-bedrag.
- 3.3 **Rente bij te late betaling.** Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van volledige betaling.
- 3.4 **Verrekening.** De Afnemer is bevoegd vorderingen op de Leverancier te verrekenen met betalingsverplichtingen jegens de Leverancier.
- 3.5 **Eigendomsvoorbehoud.** De Goederen blijven eigendom van de Leverancier totdat volledige betaling door de Afnemer heeft plaatsgevonden (artikel 3:92 BW).

4. OPZEGGING EN LOOPTIJD

- 4.1 **Looptijd.** Deze Overeenkomst treedt in werking op de Ingangsdatum en geldt voor een initiele periode van een (1) jaar. Zij wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor periodes van een (1) jaar, tenzij een van de Partijen de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een **opzegtermijn van zestig (60) Werkdagen** voor het verstrijken van de dan lopende periode.
- 4.2 **Opzegging wegens wanprestatie.** Iedere Partij is gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien:
- (a) de andere Partij tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting en dit verzuim niet binnen dertig (30) Werkdagen na schriftelijke ingebrekestelling heeft hersteld;
 - (b) aan de andere Partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of zij in staat van faillissement wordt verklaard.
- 4.3 **Gevolgen van beëindiging.** Na beëindiging van deze Overeenkomst dienen lopende Inkooporders door de Leverancier te worden afgerond, tenzij de Afnemer schriftelijk anders aangeeft. Reeds betaalde maar nog niet geleverde bedragen worden gerestitueerd.

5. AANSPRAKELIJKHEID

- 5.1 **Beperking van aansprakelijkheid.** De totale aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Afnemer, ongeacht de rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat de Afnemer in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit heeft betaald, met een maximum van **EUR 750.000** per schadegeval.
- 5.2 **Uitsluiting gevolgschade.** Geen van de Partijen is jegens de andere Partij aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet of gederfde verwachte besparingen.
- 5.3 **Uitzonderingen.** De beperkingen en uitsluitingen in artikel 5 zijn niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de aansprakelijk gestelde Partij.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

- 6.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
- 6.2 Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

TEN BLIJKE WAARVAN hebben de Partijen deze Overeenkomst laten ondertekenen op de datum als hierboven vermeld.

Voor en namens PHAROS LOGISTIEK BV

Authorised Signatory

Name: _____

Title: _____

Date: _____

Voor en namens DELTA PACKAGING NV

Authorised Signatory

Name: _____

Title: _____

Date: _____